

1516165-77.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192818/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26170535 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2192818 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS MORENO DA CRUZ

Vítima:

KIOITI YOGUI

Artigo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1516165-77.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192818/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26170535 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2192818 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS MORENO DA CRUZ

Vítima:

KIOITI YOGUI

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 31 de outubro de 2022, às 16:15h, na sala de audiências da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães

Bastos, comigo Assistente Judiciário ao final assinado, compareceram a Promotora de Justiça Dra. Letícia Stuginski Stoffa e o réu ISAIAS MORENO DA CRUZ, acompanhado de seu defensor constituído, Dr. Jefferson Prudencio de Lima (OAB/SP nº 418220). Presente a vítima KIOITI YOGUI (mayiscenter@hotmail.Com) e a testemunha. DENI MAIKEL DE FARIA PORTO (PM). Ausente a testemunha JOÃO VICTOR ZAPAROLI LOPES (PM). O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e foram então ouvidas as testemunhas presentes, cujos depoimentos/declarações foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Na sequência, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha JOÃO VICTOR ZAPAROLI LOPES (PM), o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida, o réu foi interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, foi dito: MM. Juiz, o réu ISAIAS MORENO DA CRUZ foi denunciado e está sendo processado porque, no dia 16 de julho de 2022, por volta das 03h20, na Avenida Mateo Bei, nº 2541, Cidade São Mateus, nesta cidade e comarca, durante repouso noturno e mediante o emprego de chave falsa, subtraiu, para si, R\$ 1.824,50 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), em prejuízo da vítima Kioiti Yogui, de 69 (sessenta e nove) anos de idade. A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2022 pela decisão de fls. 49. O réu foi citado (fls. 57) e apresentou resposta à acusação a fls. 58/62. Designada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arroladas na denúncia, sendo o réu, ao final, interrogado. É o breve relato. Passo a me manifestar. Entendo que a pretensão penal punitiva mereça ser julgada procedente. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 16/18, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, bem como pelas demais provas orais. A autoria também é certa. O réu, na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (fls. 10). Em juízo, o réu disse que, na noite do dia 15, estava em casa e discutiu com sua esposa. Saiu e passou a consumir bebida alcoólica em uma adega. Por volta das três horas da manhã, a adega fechou e, ao voltar para a casa à pé, passou em frente ao estabelecimento comercial e forçou a porta. Entrou e pegou dois pacotes de moedas em um balcão. Quando saía, foi abordado por policiais militares. Não usou chave mixa para entrar. Disse que não tinha a intenção de subtrair nada do local, embora tenha dito que esteja arrependido e que queira uma oportunidade. Já praticou diversos outros furtos. No entanto, a versão apresentada pelo réu não encontra integral respaldo nos demais elementos existentes nos autos. A vítima, em juízo, confirmou que seu estabelecimento comercial sofreu um furto no período noturno. Disse que soube do ocorrido porque possui monitoramento de segurança. No dia dos fatos, a empresa constatou que houve invasão durante a madrugada e a Polícia Militar foi acionada, prendendo a pessoa que havia ali invadido. A pessoa entrou no estabelecimento utilizando-se de uma chave falsa, que foi utilizada na porta da entrada principal. O policial militar Deni Maikel Faria Porto, em juízo, inicialmente não se recordou dos fatos mas, após ser dito que se trata de estabelecimento comercial pertencente a um senhor japonês, disse que se lembrou de ter abordado o réu, que estava na posse de certa quantia em espécie. Logo, a condenação é medida de rigor, pois não há dúvidas de que ele praticou o delito descrito na denúncia. Em relação à pena, requeiro seja considerado que o crime foi praticado durante o período noturno, em que há menor circulação de pessoas e consequente fiscalização. Também verifico, pelas certidões de fls. 113/118, que o réu é reincidente múltiplo e específico, já tendo sido condenado definitivamente pela prática de diversos furtos e outros crimes patrimoniais. Logo, a pena deverá sofrer aumento significativo, pois há, no mínimo, cinco condenações com trânsito em julgado, evidenciando que o réu faz do crime seu meio de vida, não tendo sido suficientes a imposição de penas anteriores para a prevenção e punição do crime. Requeiro ainda seja aplicada a agravante referente à idade da vítima, que possui mais de sessenta e cinco anos. Também entendo que não deve ser reconhecida a

atenuante da confissão, pois o réu não admitiu ter agido com o dolo de subtrair o dinheiro, alegando que não tinha qualquer intenção de se apoderar de bens ou valores. Ele também alegou que não se utilizou de chave mixa para entrar no local. Subsidiariamente, caso se reconheça a atenuante mencionada, que não seja compensada integralmente com a agravante da reincidência, por ser esta múltipla e específica, de acordo com o que determina o Tema 585 dos recursos repetitivos do C. STJ. Por fim, pelos mesmos motivos, deverá o regime inicial de cumprimento de pena ser fixado no fechado, vedando-se a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, aguarda o Ministério Público a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.. Dada a palavra à Defesa constituída do réu, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença condenatória, nos termos seguintes: ISAIAS MORENO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso III (chave falsa), combinado com artigo 61, inciso II, alínea 'h' (vítima maior de sessenta anos), ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória (fls. 47-48), no dia 16 de julho de 2022, por volta das 03h20, na Avenida Mateo Bei, nº 2541, Cidade São Mateus, nesta cidade e comarca, durante repouso noturno e mediante o emprego de chave falsa, subtraiu, para si, R\$ 1.824,50 (mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), em prejuízo da vítima Kioiti Yogui, de 69 (sessenta e nove) anos de idade. Segundo consta da denúncia, na data dos fatos o acusado se dirigiu até a Avenida Mateo Bei e, mediante o emprego de chave falsa, adentrou no estabelecimento comercial da vítima. Já em seu interior, ISAIAS subtraiu a quantia de R\$ 1.824,50 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), dividida em notas e moedas. Consta da inicial que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local quando avistaram o denunciado sair do imóvel, em circunstâncias suspeitas, e decidiram pela abordagem. Realizada busca pessoal, os policiais localizaram em poder do acusado o valor de R\$ 1.824,50 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie, divididos em notas trocadas e moedas, essas últimas guardadas no interior de um saco, com uma etiqueta identificando seu valor. Narra a denúncia que, em seguida, quando os policiais retornavam para o estabelecimento, uma equipe de segurança compareceu no local e atestou a ocorrência do furto pelo denunciado. Questionado, ISAIAS confessou informalmente a prática do crime, embora tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado pela Autoridade Policial. O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 22-24). A denúncia foi recebida às fls. 49-50. Após regular citação, o acusado apresentou resposta à acusação, às fls. 58-62. O recebimento da denúncia foi ratificado, às fls. 71-76. Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima Kioiti Yogui, bem como a testemunha policial militar Deni Maikel Faria Porto, e, em seguida, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Da atenta análise do processado, evidencia-se a parcial procedência do pedido inicial, sendo o caso de condenação do acusado em razão da prática de um crime de furto, durante o período noturno, na forma tentada, contra vítima maior de 60 anos de idade. As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram a materialidade do delito, bem como que o acusado foi o autor da conduta. A materialidade do crime está comprovada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1 e 3), do Boletim de Ocorrência (fls. 16-18), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 9-10), bem como pela prova oral que aparelha o feito. A autoria também ficou devidamente comprovada nos autos. Ao ser ouvida em juízo a vítima Kioiti Yogui narrou, em síntese, que houve a prática de furto em seu estabelecimento comercial durante a noite. No local, há câmera, alarme e monitoramento, com isso, o acusado conseguiu ingressar no estabelecimento, mas o alarme foi acionado e ele foi preso em flagrante lá dentro, não conseguiu sair. Quem descobriu o furto foi a empresa que tem acesso ao monitoramento do estabelecimento. O alarme dispara e eles fazem o cerco ao local. Ligaram para o depoente e foi até o local fazer o acompanhamento. O agente havia subtraído dinheiro do estabelecimento. O local é um pequeno shopping. O ofensor ingressou no

local com chave mixa, pela porta. O fato se deu durante a madrugada. Foi até o local. Não se recorda o valor que estava no estabelecimento, mas foi apreendido o dinheiro que estava guardado. Sempre fica algum valor no local. No dia seguinte, trabalhou normalmente. Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Deni Maikel Faria Porto, que, embora inicialmente tenha ressaltado não se lembrar da ocorrência, após ser lido trecho inicial de seu depoimento, prestado na fase inquisitiva, pela Promotora de Justiça, tão logo ouviu o nome do representante da vítima, se recordou de que se tratou de uma ocorrência de furto de uma loja de um senhor oriental, afirmando se recordar, sim desta ocorrência. A equipe policial do depoente passou em frente ao local e a equipe de segurança do local noticiou o fato. Efetuaram averiguação e acabaram por se deparar com o acusado, portando dinheiro. O acusado confessou a prática do furto. Olhando posteriormente, verificaram que uma grade estava afastada e uma janelinha quebrada e supuseram que ele poderia ter ingressado no estabelecimento por aí, mas não sabe se foi por aí mesmo. Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva. Apenas, negou ter usado chave falsa. Disse que estava bêbado e ao parar diante do estabelecimento, viu um vão entre a porta e a parede. Forçou bastante e conseguiu passar o corpo. Entrou e viu dois pacotes de moeda, pegando-os para si, mas acabou sendo detido pelos policiais. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: “(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”. E no escólio de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: “A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”. Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento. Nesse sentido, anote-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7). De observar-se também, que o réu foi preso em flagrante delito, no local dos fatos, na posse do valor subtraído. Conforme a jurisprudência, “Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial” (RT 656/303). Ainda, anoto o seguinte julgado: “Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório” (RT 688/334). De outro lado, o delito foi praticado no período noturno, o que está confirmado não só pela confissão do acusado como, também, pelos relatos da vítima e do policial militar, colhidos em juízo, a determinar a incidência da causa de aumento de pena definida no § 1º, do artigo 155, do Código Penal. Sobreleva notar que, ante toda evidência, houve efetivo aproveitamento desta situação, do repouso noturno, sendo razoável admitir que o ingresso no local e subtração do numerário apenas se viabilizou diante da natural falta de vigilância social no período em que a comunidade local estava

recolhida, em momento de descanso, de repouso. Por outro lado, com relação à qualificadora do emprego de chave falsa, não há nos autos confirmação mínima acerca do modo como ingressou no local, se houve arrombamento, uso de chave falsa, se a porta estava aberta, nada. O que há de mais razoável é a suposição de que teria forçado um acesso, rompendo obstáculo, o que não consta da denúncia e que, também, não foi demonstrado, tratando-se de mera suposição. Ademais, não há laudo pericial que afirme eventual emprego de chave falsa pelo agente, o que prejudica o reconhecimento da forma qualificada do delito. Ainda, impende anotar que, segundo relato da vítima e do policial, prestados em juízo, o acusado ingressou no estabelecimento, colheu o numerário e, em seguida, antes que pudesse sair do estabelecimento, foi detido pelos policiais. O acusado foi preso pela polícia antes que pudesse sair do interior do estabelecimento, não tendo alcançado a posse da coisa, de modo desvigiado, permanecendo o crime na fase da tentativa. Diante, portanto, de todo o acervo probatório reunido, impõe-se a condenação do acusado. Da circunstância agravante prevista na alínea 'h', do inciso II, do artigo 61, do Código Penal. Incide, na espécie, a agravante apontada na denúncia, porquanto a vítima, ao tempo dos fatos, já registrava mais de sessenta anos de idade, o que se afirma diante de suas declarações, bem como do termo de fls. 11 e do quanto foi consignado pela Autoridade Policial, por ocasião da lavratura da ocorrência, à fls. 16. Comprovada, assim, a materialidade e autoria delitivas, da prática de um crime de tentativa de furto, no período noturno, contra vítima maior de sessenta anos de idade, passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, observo que o acusado ostenta péssimos antecedentes criminais. Conforme se verifica da certidão de fls. 113-118, para além da condenação transitada em julgado que será observada logo adiante, na segunda fase de fixação da pena, a gerar reincidência, ao tempo dos fatos, o acusado registrava, também, condenação com trânsito em julgado (1) nos autos do processo nº 0005657-40.2016.8.26.0008, da 1ª Vara Criminal do Fórum Regional do Tatuapé, desta Capital, com trânsito em julgado para a defesa no dia 19/05/2020; (2) nos autos do processo nº 0008564-76.2018.8.26.0635, da 18ª Vara Criminal Central desta Capital, com trânsito em julgado para a defesa no dia 12/11/2018; (3) nos autos do processo nº 0110982-38.2017.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal Central desta Capital, com trânsito em julgado para a defesa no dia 10/12/2018; (4) nos autos do processo nº 1500070-92.2020.8.26.0631, da 2ª Vara da Comarca de Pedreira / SP, com trânsito em julgado para a defesa no dia 16/03/2021. As várias condenações atestam os maus antecedentes do acusado, a determinar a fixação da pena base acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se a presença das circunstâncias agravantes da pena da maioridade da vítima e da reincidência, porquanto, conforme acima assinalado, o ofendido registrasse mais de sessenta anos de idade ao tempo dos fatos, bem como diante da condenação criminal, nos autos do processo nº 0006916-95.2017.8.26.0635, da 28ª Vara Criminal Central desta Capital, com trânsito em julgado para a defesa no dia 31/10/2019, antes, portanto, do delito ora sob análise. De outro lado, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea. Desta forma, diante da presença concomitante da agravante da maioridade da vítima e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra. Entretanto, diante da reincidência, elevo a pena em uma sexta parte, a alcançar 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena definida no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em um terço, a totalizar 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Por outro lado, o delito foi praticado na forma tentada, o que se consubstancia em causa de diminuição da pena. Pondero que o acusado percorreu o iter criminis na quase integralidade, ficando muito próximo mesmo da consumação, o que importa na redução da pena na fração mínima, de uma terça parte. Com isto, atinge-se a pena final de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual, à míngua de qualquer outro fator apto a alterá-la, fica consolidada como definitiva. Ausente indicação de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica

estabelecido no mínimo legal. Diante dos maus antecedentes e da reincidência específica do acusado, o regime para início de cumprimento da pena será o fechado, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, ausentes os requisitos autorizadores, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ISAÍAS MORENO DA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 1º, combinado com o

artigo 14, inciso II, e com o artigo 61, inciso II, alínea 'h', todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 17 (dezesete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da pecuniária no valor de 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa fixado no valor mínimo legal. Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, não são favoráveis ao réu as condições previstas no artigo 59 do Código Penal. O acusado é reincidente específico, sendo que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que custodiado. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados". Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno cada réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária. Publicada em audiência, sendo as partes dela intimadas nesta ocasião. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público e intime-se a defesa e acusado para eventual interposição de recurso. Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.